广州市白云区“10·27”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年10月27日06时33分许，广州市白云区机场路由北往西右转弯行驶至机场路进黄石东路北49米处发生一起重型半挂牵引车牵引重型平板自卸半挂车与一辆两轮电动车发生碰撞的道路交通事故，造成1人死亡、1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、黄石街道办事处等相关单位成立广州市白云区“10·27”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请广州市公安局交通警察支队白云二大队、花都区人民政府派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，广州市白云区“10·27”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

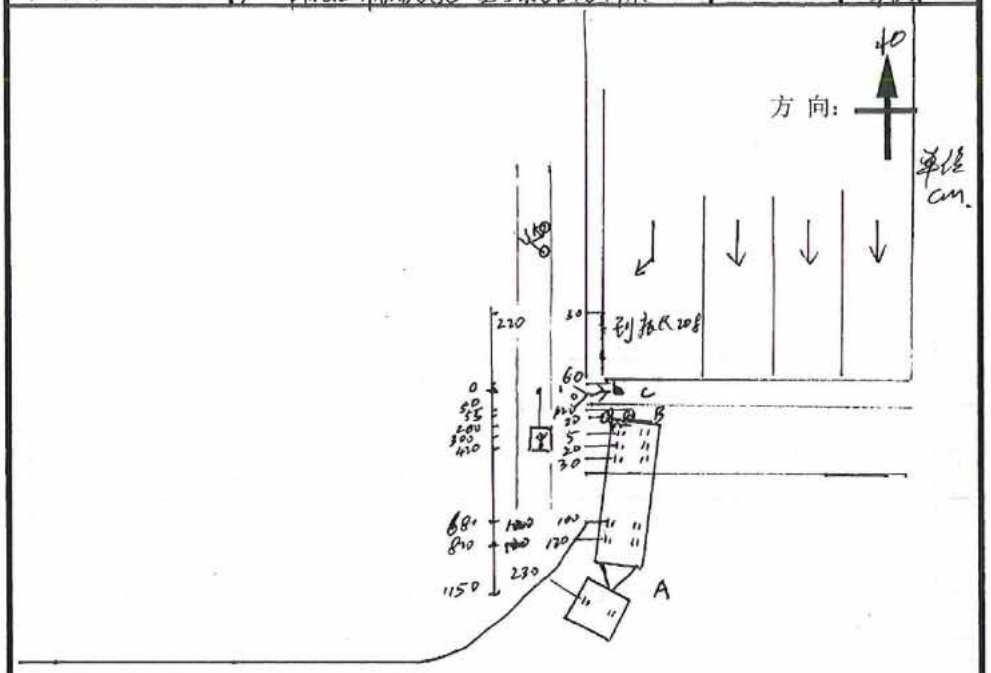
一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022年10月27日06时33分许，广州市汇通物流有限公司驾驶员李桂根驾驶灯光性能不合格的粤ADV926号重型平板自卸半挂车（超载率为7.6%）沿广州市白云区机场路北往南西侧第二条车道往第一条车道变更车道驶入路口，且在路口右转弯行驶至机场路进黄石东路北49米时，遇唐德怀驾驶灯光性能不合格的无号牌电动自行车搭载赵卒球在路口沿机场路最右侧机动车道由北往南行驶至，结果，两车发生碰撞，造成赵卒球死亡、唐德怀受伤及车辆损坏的交通事故。（事故现场如下图）

道路交通事故现场图

到达事故现场时间	2022年 10月 27日 06时 50分	天　气	晴
事故发生地点	广州市白云区机场路进黄石东路北49米	路面性质	沥青



说明：A：重型半挂牵引车号粤AD1986（号粤AAM52挂）；B云为电动自行车。C.长1.76米

从事故发生时刻驾驶人行驶方向起点行车为基准点，机场路西侧自动扶梯起始位置为测量点，单位：cm。

绘图时间：2022年10月27日07时01分

勘查员：　　绘图员：　　当事人或见证人签字：

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.广州市汇通物流有限公司（以下简称“广州汇通公司”），涉事车辆粤ADV926号重型半挂牵引车牵引粤AAM53挂号重型平板自卸半挂车所属单位，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：潘永高，营业期限：2017年07月12日至长期；住所：广州市花都区花山镇花都大道东自编6号之十九。经营范围:道路货物运输业等。该单位持有道路运输经营许可证，事故发生时在有效期内，共有营运车辆6辆。

2.李桂根，男，50岁，广州市花都区人，广州汇通公司驾驶员,事故发生时驾驶粤ADV926号重型半挂牵引车牵引粤AAM53挂号重型平板自卸半挂车；驾驶证准驾车型：A2E，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测,排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

3.唐德怀，男，63岁，湖南省郴州市人，事故发生时驾驶无号牌电动自行车,在事故中受伤，经广州市白云区第一人民医院诊断为：皮肤裂伤（左踝）。

4.赵卒球，女，61岁，湖南省郴州市人，事故发生无号牌电动自行车乘客,在事故中死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定,赵卒球死因为头面部开放性毁损伤合并胸腹盆部开放性损伤死亡。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤 ADV926 号重型半挂牵引车及粤 AAM53 挂号重型平板自卸半挂车，登记所有人:广州汇通公司；事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:中国人民财产保险股份有限公司广州分公司,投保商业保险公司：中国人民财产保险股份有限公司广州分公司，事发时保险单均在有效期内。事故发生后，经广东华京司法鉴定所司法鉴定，该车制动性能合格、转向性能合格，事发时车速约为 20km/h。

2.无号牌电动自行车，使用人:唐德怀。经广东华京司法鉴定所检验，该车属非机动车，制动性能合格，转向性能合格。

（四）事故受害人员基本情况。

赵卒球，女，61 岁，湖南省郴州市人，事故发生时乘坐无号牌电动自行车，在事故中死亡。

（五）事故现场基本情况。

事故现场位于广州市白云区机场路进黄石东路北 49 米处，为有交通信号灯控制的环形分叉口，机场路呈南北走向，北往南入口设有四条机动车道及一条设置在西侧人行道内的非机动车道；黄石东路呈东西走向，双向六条机动车道；路口设有交通信号灯、交通标志、标线控制，完好干燥的沥青路面，照明条件为白天，视线良好。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，李桂根立即拨打了110和120电话。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队和120医护人员迅速到达事故现场处置。确认赵卒球已现场死亡。经评估，本次事故应急处置得当。

事故发生后，涉事单位与赵卒球家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本起事故的丧葬费用为7.5万元，因相关赔偿事宜将通过法律途径解决，事故直接经济损失暂无法核定。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202200005 82号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：李桂根驾驶机件不符合技术标准且载物不符合核定的载质量的机动车上道路行驶时未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]、第二十二条第一款[②]、第四十八条第一款[③]之规定，是造成

①第二十一条　驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

②第二十二条第一款　机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

事故的主要原因，对事故的发生负主要责任；唐德怀驾驶不符合安全技术标准的电动自行车未遵守有关交通安全规定且违反规定载人，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第三款④、第五十七条⑤及《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款⑥之规定，是导致事故的次要原因，对事故的发生负次要责任。

四、存在的主要问题

广州汇通公司作为涉事车辆粤 ADV926 号重型半挂牵引车、粤 AAM53 挂号重型平板自卸半挂车及其驾驶员李桂根所属单位，该公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。该单位对李桂根进行的岗前安全培训时间不足 24 小时，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第 80 号）第十三条第一款⑦的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事

---

③第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

④第十八条第三款 非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。

⑤第五十七条 驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

⑥第三十七条第一款 自行车、电动自行车在城市市区道路上不得载人，但安装有固定安全座椅的，可以附载一名身高一点二米以下儿童。在其他道路上载人不得超过一人。

⑦ 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议:

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

李桂根，涉事车辆粤 ADV926 号重型半挂牵引车及粤 AAM53 挂号重型平板自卸半挂车的驾驶员，驾驶机件不符合技术标准且载物不符合核定的载质量的机动车上道路行驶时未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其过错行为是导致该事故发生的主要原因，对事故的发生负主要责任。李桂根涉嫌交通肇事罪，广州市公安局已于 2022 年 12 月 15 日对其立案侦查，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

广州汇通公司，涉事重型半挂牵引车、重型平板半挂车及驾驶员所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第 80 号）第十三条第一款⑧的规定；根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项⑨的规定，建议由该单位所在地花都区具有执法权限的部门对其给予行政处罚。

（三）建议由公安交警部门处理的人员。

---

⑧ 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

⑨ 第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

唐德怀，事故发生时驾驶不符合安全技术标准的电动自行车未遵守有关交通安全规定且违反规定载人，是导致事故的次要原因，对事故的发生负次要责任。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第三款⑩、第五十七条⑪及《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款⑫之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条⑬和《广东省道路交通安全条例》第五十五条第二款第（三）项⑭的规定，建议由广州市公安局交通警察支队白云二大队予以处理。

（四）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高

---

⑩第十八条第三款 非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。

⑪第五十七条 驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

⑫第三十七条第一款 自行车、电动自行车在城市市区道路上不得载人，但安装有固定安全座椅的，可以附载一名身高一点二米以下儿童。在其他道路上载人不得超过一人。

⑬第八十九条 行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者五元以上五十元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。

⑭ 第五十五条 行人、乘车人违反道路交通安全法律、行政法规和本条例关于道路通行规定的，处警告或者十元罚款。非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、行政法规和本条例关于道路通行规定的，处警告或者二十元罚款;但有下列行为之一的，责令改正，处警告或者五十元罚款:(三)违反规定载人，或者行驶时速超过十五公里的;

群众交通安全意识。

（二）建议区住房建设交通局加强道路安全设施隐患排查治理工作，及时消除道路设施安全隐患。

（三）建议黄石街配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（四）责成广州汇通公司深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，落实企业道路运输安全主体责任，杜绝类似事故发生。